

[9] [통보] 사항

1. 제 목 : 보상금 증액 소송의 변호사 위임보수 지급기준 미준수
2. 조치부서 : □□지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

□□지역본부(이하 ‘본부’라 한다)에서는 ♣♣♣♣2, 目目目目, 田田田田 등 본부 관할 사업지구 내 토지 및 지장물과 관련한 보상금 증액 소송에 대해 직접 변호사를 선임하여 응소하였다.

「소송업무규정」 제11조 제1항에 따르면 원고의 청구금액을 기준으로 변호사 착수금을 산정하도록 규정하고 있어 원칙적으로 소송 위임 시 이를 적용하여야 하나, 보상금 증액 소송의 경우 <<실에서 별도의 위임보수 지급기준을 마련하여 전 지역본부에 통보¹¹⁾한 바 있다.

따라서 보상금 증액 소송의 변호사 위임 시 착수금은 “보상금 증액 소송 변호사 위임보수 지급기준”에 따라 원고의 소송상 청구금액이 아닌 재결금액의 10%를 소송물가액으로 보고 산정하여야 한다.

11) “보상금 증액 소송 변호사 위임보수 지급기준 개선 알림” (<<실-10003호(2014. 10. 14.))

보상금증액소송의 원고들은 소 제기 시 일부 금액을 청구하였다가 법원 감정 결과가 나오면 그에 따라 청구취지를 확장하는 방식으로 소송을 진행하는바, 이에 따르면 원고 청구금액을 기준으로 하는 초기 소가는 1만 원~10만 원이 되어 최초 소송 위임 시 재결금액 등을 고려한 소송의 실제적 규모와 맞지 않는 금액의 변호사 착수금을 지급하고 법원 감정 결과 도출로 더 이상 소송의 결과를 크게 바꿀 수 없는 시점에 추가 착수금을 지급하게 되는 문제점이 발생함

따라서 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 주의할 필요가 있다.

사업지구	사건번호	원고명	응소일
읍읍읍읍	읍읍지법 2015구합1173	@@@	2015. 9. 9.
읍읍읍읍읍읍읍읍 읍읍읍읍읍읍읍읍	읍읍지법 2015구합21054	WWW	2015. 5. 13.

5. 조치할 사항

□□지역본부장은

관련 업무 담당자들이 보상금 증액 소송에 관한 별도의 위임보수 지급기준을 숙지하여 변호사 소송 위임 시 이를 적용하도록 부서 교육 등 필요한 조치를 하시기 바랍니다(통보).